

PTAの今日的課題—「任意加入」・「強制加入」に関する法学的・歴史学的考察

神野 潔^{a)} 竹尾 和子^{b)}

要旨：近年様々な議論を呼んでいる PTA について、特にその加入方法の問題（自動的・強制的な加入は許されるのか）を取り上げ、法学的・歴史学的視点から考察を加えてみようとするものである。具体的には、①「熊本 PTA 訴訟」から PTA の現場が学ぶべき点について整理し、②任意加入・強制加入をめぐる憲法学からの近年の提唱（大日方信春の研究）を検証し、最後に、③戦後 PTA 史の中で、任意加入・強制加入をめぐる議論がどのように展開されてきたのかを簡潔に確認する。

キーワード：PTA 任意加入 強制加入

1 はじめに

PTA が文字通り、親と教師の共同の場であるならば、それは子どもにとっての成長の場としても重要な役割を担っている。しかし、最近過熱しつつある PTA に関する議論の多くはメディアの言説に頼るものがほとんどであり、学際的で科学的な知見に基づく十分な議論がなされているとはいえない。竹尾・神野（2016）は、教育心理学と法学、歴史学の視点、理論、方法論に基づき、PTA の今日の問題を歴史・文化・法律・当事者の心理からの多角的可視化を目指している¹。その一つの試みとして、本稿では、近年多様な議論を呼んでいる PTA について、法学的・歴史学的な視点から考察を加えてみることにしたい。PTA をめぐる問題は、例えば①PTA 役員・委員決めにおける方法について、②ベルマーク集めなど過剰とも言える活動内容について、③ジェンダー格差（学校単位に作られるいわゆる単位 PTA の会長・副会長を、ほぼ男性が占めている）についてなど多岐に渡っており²、その一つひとつを取り上げて問題点を可視化し、学術的な議論をしていかなければならないものだと考えられる³。

その中で、現在、法学的な関心は主に PTA の加入方法に向けられている。すなわち、現在の日本の単位 PTA は、子どもの学校入学と同時に PTA に加入するかどうかの意思確認をされないままに入会させられる、いわゆる強制加入（自動加入）が行われているところが多い（PTA のそもそもの意味や役割などについて、保護者が理解して加入するかたちにはなっていない）。このような加入方法が許されて良いのかということについて考察することが、法学的に PTA を考えようとする研究者たちの主たるテーマになっているというわけである。

この問題について、憲法学の分野から積極的に発言してきた木村草太は、結社の自由（憲法 21 条）には、「結社する自由」と「結社しない自由」があり、公益上の必要や法律的な根拠のない任意加入団体である PTA への加入の強制は許されないとしている⁴。また、教育法の分野からも、「自主的・民主的に運営される団体であるということを再確認する必要がある」という指摘がある⁵。

そこで、本稿では、既に表示されている法学的なアプローチに導かれつつ、任意加入・強制加入をめぐる議論について近年の訴訟や研究を整理した上で、現在の PTA が向き合うべき問題点を提示し、続いて、そもそも任意加入・強制加入の問題はどのようにして起こってきたのか、戦後史の中での PTA の成立・

^{a)} 理学部第一部 教養学科 ^{b)} 教育支援機構 教職教育センター

展開と関連づけつつ、歴史的な視点から整理することを試みたい。

2 「熊本 PTA 訴訟」の概要

PTA の任意加入・強制加入の問題に関係して、2016 年 2 月に熊本地裁で注目すべき判決が下された（熊本地判平成 28 年 2 月 25 日判例集未登載、平成 26 年（ワ）992 号。その後原告が控訴したが、2017 年 2 月 10 日、福岡高裁で和解が成立している）。このいわゆる「熊本 PTA 訴訟」について、まず本節ではその概要を整理しておきたい⁶。

本件は、2009 年 8 月以降熊本市立 A 小学校校区内に居住し、子どもたちを A 小学校に通わせている保護者 X が、A 小学校の PTA（以下「A 小 PTA」と表記する）に入会した事実がないにも関わらず、A 小 PTA が X から会費を徴収したことが不法行為に当たり、仮に不法行為が成立しないとしても、支払い済みの会費は A 小 PTA の不当利得に当たるとして、A 小 PTA に対し支払い済みの会費と慰謝料の支払いを求めたものである。

この訴訟の最大の争点は、X が A 小 PTA に入会した事実はあるのかという点である。A 小 PTA の側は、X の子どもたちが転入してきた際に、『わたしたちの A・PTA』と題する冊子を交付したことによって入会の申込みを行ったとし、それに対し X が会費を納入したことは、入会についての黙示の承諾にあたると主張する。さらに、X は 2012 年 2 月に A 小 PTA に退会を申し入れたが、それ以前に PTA 会費の減免について申し出たり、A 小 PTA が主催する防犯パトロールやあいさつ運動などの活動に参加したりしていた。これらの事実から、X は A 小 PTA に入会しており、X 自身も A 小 PTA の会員であることを認識していたというべきだとする。

これに対して、X は、A 小 PTA は X に対し入会の申込みをしておらず、X も入会を承諾していないので、X が A 小 PTA に入会した事実はないと主張する。『わたしたちの A・PTA』の配布をもって入会の申込みと解することはできず、また、X が A 小 PTA に会費を納入したのは、学校から会費納入袋が配布されたことにより、当然に支払わなければならないものだとして誤信したのであって、A 小 PTA に対する黙示の入会承諾には当たらないとする。そもそも、X は 2011 年 2 月ないし 3 月頃まで、PTA というものが学校とは別組織であるということを理解しておらず、防犯パトロールやあいさつ運動などに参加していたのも、それが何の活動なのかあいまいなまま参加していただけで、A 小 PTA の会員であることを前提として参加していたものではないとする。

この争点について、熊本地裁が認定した事実は以下の通りである。（i）冊子『わたしたちの A・PTA』には A 小 PTA の会則が掲載されており、そこには「PTA は、任意に設けられる団体です。すべての保護者と先生が会員になることによって、PTA の存在価値が高くなりますので、会員になる資格のある人は、ひとり残らず会員になるよう働きかけているのです。（中略）その場合「PTA 会則」の配布をもって、入会の手続きをしていただくことにしております」と述べられている。また、退会の説明としては、「子どもの卒業あるいは転出により、在籍しなくなったとき、その保護者（中略）は、そのときから A 小 PTA 会員でなくなります。」とされている。（ii）X は二人の子どもが A 小学校に転入した後 2011 年 3 月までのあいだに、A 小 PTA が学校を介して配布する「PTA 会費納入袋」の文字が印刷された袋を用いて会費を支払った。また、防犯パトロールにも参加したが、その際に着用する腕章には「A 小 PTA」の記載があるものもある。（iii）2011 年 2 月ないし 3 月頃に、X は PTA が入退会自由の団体であると知った。さらに 2011 年 4 月に長男が進学した中学校の PTA では会費減免制度があることを知り、このことから、X は A 小 PTA に対し会費減免の申し入れをした。また、2011 年 4 月以降 PTA 会費の納入を停止し、寄附の名目で月 150 円を A 小 PTA に支払うようになった。（iv）X は 2012 年 2 月 6 日付けで「PTA 退会のお願い。」と題する書面によって、退会の意思表示をしたが、これに対して A 小 PTA 代表者は、同年 3 月 9 日頃に、「PTA 会費納入のお願い」と題する書面において、X が子どもの A 小転入時に A 小 PTA の会則を受領した

以上、子どもがA小に在籍する限りA小PTAを退会することはできないので、会費を納入してほしい旨をXに伝えた。(v) A小PTA代表者は、2014年2月12日付けの書面において、PTAが任意団体で入退会自由であることを認め、子どもがA小に在籍する限りXはA小PTAを退会できないと記載した部分について謝罪して撤回した。(vi) Xは2013年度のあいさつ運動や防犯パトロールに参加し、2014年2月14日に行われた防犯パトロールにも参加している。

これらの事実に基づき、熊本地裁は以下のように述べて、XがA小PTAに入会していたと認定する。(i) Xは子どもたちがA小に転入した当初、PTAが入退会自由の団体であることを認識しておらず、PTAには必ず入会しなければならないと認識し、あるいは子どもが小学校に在籍することにより当然に会員となっているものと認識して、会費を納入したのだと認めるのが相当であり、遅くとも、子どもがA小に転入後、最初に会費を納入した時点において、XはA小PTAの会員となり、X自身も自らが会員であるとの認識を有していたと言うべきである。(ii) Xは入会の申込み・承諾はないと主張するが、会員ではないのに会費を納入する必要性も合理性も見出し難いことから、遅くともXが会費納入袋を使用して会費を納入し、A小PTAがこれを受領した時点において、XとA小PTAのあいだに、入会についての黙示的な申込みと承諾の合致があったと見るべきである。(iii) PTAが学校と別組織という認識がなく、PTA会費は教材費などと同趣旨のものと認識していたとXは主張するが、袋には「PTA会費納入袋」と明記されていたのだから、PTAという団体の会費であったことは明白である。つまり、XはPTAが当然に入会しなければならない団体で、会費は必ず支払わなければならないと誤信していたと言うべきである。(iv) 仮にXがこのように誤信していたとしても、XがA小PTAの会員となっていなかったということにはならない。(v) Xは2012年2月に退会の申入れをしたことについて、他に適当な言葉が思いつかなかったので退会という言葉を使用したとするが、その書面には会員であることを前提とした表現しかなされていないことと整合しない。

やや長くなったが、以上の通り熊本地裁判決では、Xが「PTA会費納入袋」と明記された袋で会費を支払ったことや、具体的にPTAの活動に参加していたこと、会員であることを前提とした退会の申入れをしていることを重視して、遅くとも最初に会費を納入した段階で、XとA小PTAとのあいだに、黙示的な入会の申込みと承諾の合致があったと見るべきだとしたのである。

その後、Xは判決を不服として控訴したが、2017年2月10日、福岡高裁で和解が成立し、「1 控訴人(X)と被控訴人(A小PTA)は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に確認する。2 被控訴人は、将来にわたって、A小学校に在籍する児童の保護者に対して、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを十分に周知し、保護者がこれを知らぬまま被控訴人に入会させられたり、退会を不当に妨げられたりすることがないように努める。」という和解条項が取り決められて、「熊本PTA訴訟」は終了した⁷。

3 「熊本PTA訴訟」への評価と、PTAの現場への還元

PTAの任意加入・強制加入について考えていく上で、熊本地裁判決の重要なポイントは、①前提となる事実として、A小PTAを「入退会自由の任意加入団体」だと認識したこと、②黙示的な申込みと承諾の合致によって入会が成立しているとしたこと、の二点である。以下、これらについて、PTAの現場への還元を意識しながら、確認していきたい。

まず①について、A小PTAの冊子『わたしたちのA・PTA』にある、PTAは「任意に設けられる団体」という語は、任意団体すなわち「権利能力なき社団」と取るのが常識的であり、熊本地裁も当然にそのように理解している。「権利能力なき社団」とは、「団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの」のことであり⁸、規定で「権利能力なき社団」とであるとされていることは、A小PTAが任意加入団体であることを明確に意味しており、

熊本地裁はこの点から、A小PTAが任意加入団体であることは訴訟の「前提となる事実」としたと言える。もちろん熊本地裁は日本全国のPTA全般について任意加入であると述べたわけではないが、これまでPTAの任意加入・強制加入をめぐる訴訟に恵まれてこなかった中で、この認識は大きな意味があるものと言えるだろう⁹。

もっとも、法的な議論から少し離れて、Xのような一保護者の立場に立って考えてみると、「任意に設けられる団体」という表現だけを見て、PTAが任意加入団体であると理解することは、実際にはかなり難しいであろう。A小PTAの会則における、「会員になる資格のある人は、ひとり残らず会員になるよう働きかけている」などの表記から（そもそもこの表現自体が保護者に対して強い精神的圧力をかけるものであるが）、任意加入を前提として記されていることは読み取れなくはないが、だとすれば、どの保護者にもわかるようにPTAへの入会は任意であること（そもそも学校とは別の団体であること）をきちんと明記すべきであったように思われる。また、A小PTAが任意加入団体である以上、当然に退会の自由もあるが、「任意に設けられる団体」という表現から一保護者がそれを理解するのは、やはり困難なように思われる。実際に裁判所が認定した事実の中でも、A小PTAの代表者が、子どもがA小に在籍する限りA小PTAを退会することはできないと思い込んでいたことが示されている。PTAの代表者ですら規定の意味を誤って思い込んでいるわけだから、このような規定の表現には、任意加入団体のPTAを運営していく上では重大な不備があるものと言わざるを得ず、早急に改める必要があるだろう。これらの点について、福岡高裁における和解条項でも、A小PTAは将来にわたって、在籍する児童の保護者に対し、PTAが入退会自由な任意団体であることを十分に周知することが示されているが、現在の会則にあるような表現では一般の保護者の理解を得られることはほぼ不可能であろうということを、ここに強調しておきたい。

次に、XとA小PTAとのあいだで黙示的な申込みと承諾があったと見るべきとした②の点は、ある程度の妥当性を持つ判断であると思われる¹⁰。XがPTAを当然に加入する団体だと誤信していた事実がある以上、本来的にXは明示的であれ黙示的であれ入会意思表示をするはずもないし、することもできないはずである。しかし、熊本地裁は、PTAが任意加入団体であることを知ったあとXが会員としての具体的行動をとっていたことや、会員であることを前提とした内容を記載した書面で退会の申入れをしていることを重視して、会費納入の段階で黙示の意思表示があったものと見るべきとしたわけである¹¹。そこには、法的安定性への配慮（PTAを相手取った同様の訴訟が頻発してしまう可能性への配慮）もあったと想像される。なお、本件は、PTAは当然に入会するものというXの誤信によって行われた黙示の申込みについて、Xの動機の錯誤（意思表示の形成過程における思い違いに基づいて、意思表示がなされた場合のこと）という観点で考えることも可能なケースであると思われる。原則として動機の錯誤は法的に保護されないが、その動機が相手方の働きかけによる場合には法律行為の効力は否定されうるし、また、動機が明示的に示されて意思表示の内容となっている場合にも、錯誤無効を生ずると考えられる¹²。本件を動機の錯誤で考える場合には、Xの誤信はXだけの責任なのか（PTAの側がそのような誤信を生むようにしてしまっていなかったか）、Xの誤信は本当に示されていなかったか、などが議論される必要があると思われるが、本件ではX側からこの点につき主張がないことから、論点とはなっていない。

この②についても、裁判所の判断がある程度の妥当性を持つものであるとはいえ、おそらく多くのPTAが明示の入会申込み（入会届けに記入させるなど）を徹底していない現状において、「あなたは黙示の意思表示をしてPTAに入会したはずだ」などと後から言われても、多くの保護者は納得がいかないであろう。このような問題を解決する方法として（後から入会をめぐるトラブルを生まないようにするためにも）、PTAの側が入会申し込み書を配布し、保護者がそれを提出することにより入会について明示に意思表示するのがもっとも適当であり、各単位PTAはそれを徹底する必要があると思われる。

ここまで述べてきた通り、熊本地裁の判決自体は、理解するのに難解なポイントが多いわけではなく、法的安定性を重視した、合理的な一つの判断がなされたものと言えよう。ただし、そのことと一般的なPTAのあり方がこのままでよいかどうかということは別問題であることを、繰り返し強調しておきたい。

この訴訟におけるXの主張や、具体的に争われたことなどを踏まえて、①各単位PTAが任意加入の団体であることを規定に明記する必要性（退会の自由についても規定に明記していく必要性）、②仮に全員加入を求めることがPTAを運営していく上で必要であると多数のPTA会員が考えているとしても、誤信を生むような規定の表現は改めていく必要性などについて、単位PTAの各現場で改めて考え、対応していく必要があるだろう。

実は、このような指摘自体は決して新しいものではなく、例えば大寄英夫は、「PTAが任意団体である以上、本来『自動加入』とか『強制加入』というのはありえない。にもかかわらず、実態は『自動加入』に近く、何の自覚も心の用意もなく会員になる人が多い現状では、『入会は個人単位とし、この会の目的に賛同する有資格者が、入会申込書を提出することによって行なう。（中略）退会届が提出されるまで有効とする』といった『任意加入』の条文が必要である」と述べている¹³。このような指摘が古くから見られたにも関わらず、実際の各単位PTAが規定に任意加入を明確に示す文言を載せてこなかったのは、PTAが形骸化してしまうことを恐れる意識があったからであろう。ただし、これに加えて、PTAへの自動加入を後押しする別の方向からの主張が、教育法を専門とする学者たちから寄せられていたことにも注意しておきたい。この点については、第4節で改めて触れることにする。

4 大日方論文の紹介と検証

この「熊本PTA訴訟」をきっかけにして示された、憲法学の立場からPTAの任意加入・強制加入を扱った重要な論文として、大日方信春の「PTAと憲法論—入退会自由の任意団体か」がある¹⁴。大日方は、「学校教育におけるある種の公共財（public goods）の提供を担っているPTA活動という義務負担の諾否を自由意思で決められるのであろうか」と疑問を投げかけ、以下のように論を展開する。

まず、「団体の性格は、その設立の経緯、目的、機能等を慎重に検討した上で判断されるべき」とした上で、「すこし古いものではあるが、信頼できる教育法の体系書の記述を下敷きに」¹⁵、PTAの性格を、①社会教育法上の社会教育関係団体（会員の自己教育・学習・リクリエーションなど親睦団体として活動している時）、②教育慣習法上の地域教育団体・教育利益団体（単位PTA・その連合体が教育行政に対して児童・生徒の教育条件等改善を要求している時）、③学校慣習法上の正式な学校教育組織（学校、教師に対して父母集団が教育要求を提示する時）に分類している。そして、①を「親睦PTA」と呼び、これは「入退会自由の「任意団体」であろうし、それが望ましい」としつつ、PTAが「慣習法的に成立している教育団体、とくに、学校教育組織であるとき、それを「任意団体」として法的に割り切ってしまうことは現状における学校運営を前提としないあまりにもプログレッシブな理論ではなかろうか」と述べる。さらに、「PTAは、意思決定、団体運営が学校から自律しているという意味では学校から独立しているけれども、団体の設立、目的が当該学校の教育関係であるという意味ではPTAは『準学校機関』とし、これを「学校PTA」と呼んで、この「学校PTA」の構成員となることは「児童・生徒の在学関係からその児童・生徒を監護教育する者」にとって、「当然に予定されているように思われる」としている。

以上のように、大日方の論は、これまで漠然と捉えられていたPTAの性質について、二つに分類して考えるという点にその特徴がある。もっとも、大日方は、PTAは実際には可分の存在ではないので、「当該団体が行う（行おうとしている）活動に応じて、構成員の協力を義務づけ得るか否か、変わりうると思われる」としている。そして、「PTAが団体の本来的目的である「準学校機関」としての役割を担っているとき、構成員には当該機関としての活動に協力する一応の義務があると考えざるを得ない」・「なぜなら、「準学校機関」としてのPTAの活動は、それを提供するPTAとそこからの利益を享受、消費する構成員が保護する子女との間に対価関係がないため、この活動を成り立たせるためには、構成員が保護する子女全員を受益者とみなして、そのことを理由とする義務負担を構成員全員に求めざるを得ないと考えられるから」と述べている。

さて、大日方が PTA に「教育慣習法上の地域教育団体・教育利益団体」・「学校慣習法上の正式な学校教育組織」としての性質を見出し、その点からは「活動に協力する一応の義務がある」とした基盤には¹⁶、教育法に関する兼子仁の一連の研究があると見られる。兼子は、特に教育法上の慣習法・条理法的重要性を指摘した研究者であって、PTA については、教育条理法に基づくものであると理解していた¹⁷。兼子の考え方によれば、「学校内部自治の領域などで教育法規の定めがない事項については、まさに教育条理法が現行教育法として働くことを予定しておかなければならない」のであり¹⁸、PTA については、いわゆる国民教育権（親の教育権）と結び付いて、親が教育に直接的に関わる重要な組織であり、安易に「任意団体という表現を強調することは適当ではな」と指摘していた¹⁹。

このような兼子の見方をもとにして、PTA の「当然加入」を論じた坂本秀夫の研究についても確認しておきたい²⁰。坂本は、兼子の研究をもとに、「任意団体、つまり特定の法律の根拠にもとづかない団体であっても慣習法上、条理法の根拠があれば法的根拠があるわけで、その点では、PTA は十分法的根拠がある」とし、学校が主催する保護者を学校（あるいはその向こうにある国家）が親をコントロールするものとして否定し、「PTA は教育の信託を実現する団体としてその学校の親がすべて親の権利を主張する義務として、当然加入すべき」と位置づける。なお、ここで坂本が積極的に用いた「当然加入」という言葉は、坂本が作り出したものではなく、もともとは山住正己がその著書の中で紹介したものであった²¹。山住によれば、この言葉は、1950 年第前半に杉並区桃井第二小学校の PTA 会長であった安井郁によって生み出されたもので、安井は、PTA の強制加入は問題があるが任意加入では成り立たなくなるので「当然加入」という言葉を作った、ということのようである²²。

ここに挙げた兼子・坂本・山住・安井に共通するのは、国家教育権説を強く否定し、国民教育権（親の教育権）を重視する思想を基盤にして、PTA の意味を論じている点である。周知の通り、国家教育権・国民教育権をめぐる議論は、1950 年代後半から 1970 年代にかけて盛んとなり、家永教科書裁判における杉本判決（1970 年 7 月 17 日東京地裁）は、国家教育権説を否定し、国民教育権説が採用された画期的な判決であった。兼子は、この杉本判決を「現段階（1974 年—筆者註）における教育条理確認的判例法の実質的な総決算としての意義をになっており、今後の判例形成にとって基盤とならざるをえない」と高く評価しており²³、このような国民教育権への強い支持が、PTA を「当然加入」としたり「親が親の権利を主張する義務」と見る意識と、深く結び付いていたのである。

以上のことを踏まえて大日方論文に戻ると、大日方が「すこし古いものではあるが、信頼できる教育法の体系書の記述を下敷きに」示した PTA の整理は、実際には、国民教育権説にかなり寄り添って、PTA の性質を捉えているものと言える²⁴。しかし、現在の憲法学界において国民教育権説は通説ではなく、旭川学テ事件最高裁判決（1976 年 5 月 21 日最高裁大法廷判決）で採用された国家教育権・国民教育権折衷説（中間説）が、両説の対立に決着をつけたかたちとなっている。また、現在の教師や保護者たちが、かつてのような国民教育権説を強く主張しているとは到底考えにくい。つまり、現在の PTA に関する問題を考える際に、極端に国民教育権説の立場を取る考え方を前提にして考察することは、その時代的適合性を失っているのではないかと筆者らには思われるのである²⁵。

5 任意加入と強制加入の戦後史

ところで、PTA への強制加入は、果たしていつ頃から行われ、また、任意加入・強制加入をめぐる問題は、いつ頃から注目されてきたものなのであろうか。4 で既に見た通り、「当然加入」なる言葉は 1950 年代の造語であり、室俊司は、「GHQ 主導で PTA が設立された当初から、「理念としての「有志性」（任意加入）と現実としての「網羅性」（全員自動加入）」という矛盾」が存在し、「日本の PTA の組織率がその当初から 100 パーセントに近かった」と述べているが²⁶、ここでは、例として石川県の PTA に関する史料をいくつか見ながら、概観してみることにしよう。

まず、PTA 設立からまだ日が浅い 1950 年代の史料を見てみると、例えば、1958 年の石川県下の PTA の実態調査では²⁷、いくつかの単位 PTA の会員条件が示されているが、地域の世帯主が義務的にメンバーとなっている PTA、保護者は自動加入で地域の人も自由に参加できる PTA などがあり、保護者については基本的に強制加入となっている。続いて、1960 年代は、それまでの PTA のあり方が反省され、「PTA のこれから」・「PTA の近代化」が盛んに議論されるようになるが（例えば、石川県 PTA 連合会が「PTA 近代化」を提唱するのは、1963 年のことである²⁸）、その流れの中でも、入会方法に関する議論は基本的に見られない。例えば、1964 年 11 月 15 日に金沢市泉中学校で開催された第 11 回石川県 PTA 研究大会では²⁹、父母と教師の協力が「PTA 本来のすがた」であり「PTA の近代化」だと強調され、会合への出席率、父親の活動状況、教員の活動状況などの調査が行われているが、入会手続に関する調査や意見は確認できない。また、1966 年の石川県 PTA 会長研修会で行われた文部省社会教育官藤原英夫の講演「PTA の近代化」では³⁰、アメリカの PTA が自由加入制であるのに対し、日本の PTA は「いわゆるユニオンショップ」であると述べられている。

ところが、1960 年代後半には、会員の条件が話題に上るようになる。これは、1967 年 6 月 23 日の第三次参考規約（文部省社会教育審議会報告「父母と先生の会のあり方について」）において、PTA への参加について「自主的に」と記されたことが大きいと思われる。例えば、1968 年の石川県下の PTA に関する経費調査の報告には³¹、保護者および教師に対するアンケートとして、「PTA 加入制度についてどう思いますか。（イ）子どもが学校へあがれば当然入るべきだ（ロ）子どもがいなくても希望すれば入れるべきだ（ハ）入ろうと思う人だけ入れればよい（ニ）その他」という質問があり、保護者・教師の 78.4%が、（イ）と回答している。さらに、1969 年における石川県の単位 PTA 悉皆調査では³²、会員の決め方について、「自由加入」・「入学すると自動的に会員となる」・「町内や部落ぐるみで会員となっている」の 3 つに分類され、自由加入は石川県下でわずか 2PTA（0.4%）に過ぎず、「今日全国的に PTA の近代化が叫ばれている中で石川県の PTA は保守的な傾向が強い」と評価されている。また、子どもが学校へ入学すると自動的に PTA 会員となり、子供が卒業すると自動的に会員から除外される仕組みの PTA が全国的には多いが、石川県では 425PTA のうち 380 と 89%を占め、町内や部落ぐるみで PTA 会員となる 58PTA（14%）は、山村・漁村などを中心に、小規模・中規模学校に限られているとも指摘されている。

もっとも、1972 年に作成された石川県 PTA 連合会『PTA 近代化の構想と活動』の中では、「PTA への加入は、わが子の入学と同時に自動的に行なわれ、卒業と同時に退会するのが普通である。会員であっても規約も読まないのが少なくないのだから、PTA の目的・性格についての理解が浅く、いわれるままに会費を出し、活動に参加していたところに問題がある」とし、それゆえに意識のある者のみに加入させる制度を導入する流れに論は展開せず、「自動的な加入は、会員意識を低調にした」ことから、会員意識を高めるための体制作りをしていくべきだとまとめられ、任意加入・強制加入そのものを考える方向には進められていない³³。

このように見てみると、室が述べた通り当初から事実上の強制加入が行われていた PTA は、1960 年代に入って「PTA の近代化」が話題となり、PTA のあり方が見直される中で、1967 年に第三次参考規約が示され、それをきっかけにして任意加入・強制加入の問題にも関心が向けられたことがわかる。ところが、実際にそのような動きを進めることは、PTA の実態的活動を阻害することになりかねないから、会員意識を高める体制作り（任意加入であることを認めつつも、事実上の自動的な加入を継続しつつ、積極的に PTA 活動に参加させる）という方向に進んでしまったのだと捉えられる。2 で見た A 小 PTA 規約における「会員になる資格のある人は、ひとり残らず会員になるよう働きかけているのです」などの記述は、その一つの到達点であると捉えることができよう。

5 むすびにかえて

以上、本稿では、まず「熊本 PTA 訴訟」について概観し、判決自体は一定の妥当性があるものと言えること、ただし、この訴訟は各単位 PTA が規定を見直すよい「きっかけ」となり得ること、また憲法学の大日方信春から PTA の性質を二つに分ける提案がなされているが、これは国民教育権説を強く主張する理論を背景にしており、現代的な国家教育権・国民教育権折衷説からは採用し難いことを指摘した。更に、PTA の任意加入については 1960 年代後半より議論されるようになるが、PTA 自体の形骸化を心配する声や、いま述べた国民教育権説からの反論があつて、停滞せざるを得なかったことを示した。

保護者は、子どもの教育に関わる権利があり、その意味において、子どもの教育を親と教師がともに考えていく PTA は重要な組織であることが疑いはない。また、保護者は子どもの教育に関わる責任もあり、PTA はそれを果たす一つの方法にもなりうる。筆者らも、PTA の意味ができるだけ多くの保護者に理解され、その目的が実現されていくよう、効果的な運営がされていくこと、これにより PTA がその魅力と保護者への吸引力を取り戻し、多くの保護者がそこに集うことを希望している。ただし、その前提として、やはり親と教師が自主的に参加し、民主的にその組織が運営されることが大切であつて、そのことを再確認していく必要があるだろう。そのためには、PTA の問題を学術的に議論していくことは重要であり、今後もそのような研究を継続し後稿を期して、この小文を終えることにしたい。

付記

本件研究は科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）（研究テーマ：「PTA の学際的研究の試み—歴史・文化・当事者の視覚から」、研究代表者：竹尾和子、課題番号：16K13474）を受けて行われた。

¹ 竹尾和子・神野潔「PTA の現状に関する学際的可視化の試み—教育心理学・法学・歴史学の視点から—」『東京理科大学紀要（教養編）』第 48 号 2016 年 35-51 頁および Takeo, K., Jinno, K., Suzuki, S., Lewis, C., & Omi, Y. *Structures and Issues of PTA in Socio—Cultural Context in Japan, USA, and UK—Research Presented and Future View Discussed at 2016 ICP Symposium—*『Studies in Liberal Arts and Sciences』第 49 号 2017 年 183-207 頁を参照。

² 近年の PTA における様々な問題を扱ったものとして、川端裕人『PTA 再活用論 悩ましき現実を超えて』中央公論新社 2008 年が広く読まれている。

³ 竹尾和子・神野潔「PTA の現状に関する学際的可視化の試み—教育心理学・法学・歴史学の視点から—」『東京理科大学紀要（教養編）』第 48 号 2016 年 35-51 頁も参照。

⁴ 木村草太「PTA 改革、憲法の視点から」朝日新聞 2013 年 4 月 23 日。この他にも木村は多くの媒体で PTA の強制加入を問題にしているが、紙幅の都合でその一つひとつは紹介できない。

⁵ 姉崎洋一・荒牧重人・小川正人・金子征史・喜多明人・戸波江二・廣澤明・吉岡直子『新訂版ガイドブック教育法』三省堂 2015 年 250-251 頁「Q 34PTA」（吉岡執筆）

⁶ 「熊本 PTA 訴訟」については判例集未登載であるが、ブログに判決文全文が公開されている（<http://blog.pta-school-thinking.org/> 2017 年 6 月 29 日閲覧）。なお、本稿は原告・被告のどちらかを支持したり支援したりするものではない。

⁷ なお、この和解について 2017 年 2 月 23 日の朝日新聞は「PTA 加入 自由と周知」という見出しで報じ、翌 2 月 24 日の熊本日日新聞も「『入退会自由』で和解」と報じている。

⁸ 最一判昭和 39 年 10 月 15 日民集 18 卷 8 号 1671 頁。

⁹ 実際に、近年の多くの文献では、一般的に PTA は権利能力なき社団であり、任意加入団体であると説明されている。例えば、山口卓男編著『新しい学校法務の実践と理論 教育現場と弁護士の効果的な連携のために』日本加除出版 2014 年 66 - 67 頁、神内聡『学校内弁護士 学校現場のための教育紛争対策ガイドブック』日本加除出版 2016 年 176 頁など。

¹⁰ なお、この申込みと承諾については、原告・被告が主張していた申込み者、承諾者と裁判所のいう申込み者、承諾者が異なっている点に注意を要する。熊本地裁は、A小PTAは冊子の配布によって申込みの誘引をし、Xが会費を払うという行為で黙示の申込みをし、それをA小PTAが受け取ることによって、黙示の承諾をしていると捉えている。

¹¹ 例えば、平野裕之『コア・テキスト民法Ⅴ契約法』新世社2011年5頁。

¹² 「通常意思表示の縁由に属すべき事実と雖、表意者が之を以て意思表示の内容に加ふる意思を明示又は黙示したるときは意思表示の内容を組成するものにして（中略）其錯誤なかりせば表意者が其意思表示を為さざるべかりしものと認めらるる場合に於て所謂法律行為の要素の錯誤存在するものとす」とした大判大正3年12月15日民録20輯1101頁〈46〉が、リーディングケースとなっている。大村敦志『基本民法Ⅰ総則・物権総論（第3版）』有斐閣2007年45頁－55頁なども参照のこと。

¹³ 大日方信春「PTAと憲法論—入退会自由の任意団体か」『法学セミナー』第738号2016年40-44頁

¹⁴ 全国PTA問題研究会編『PTAとは何か』1986年あすなろ出版

¹⁵ 兼子仁『教育法〔第2版〕』（有斐閣、1978年）のこと。

¹⁶ 現在のPTAは、平成22年に制定されたPTA・青少年教育団体共済法第2条第1項に、学校に在籍する児童・生徒等の保護者とその学校の教職員によって構成され、両者が協力して児童生徒らの教育と福祉の向上を目的として各種の活動を行う団体であると定義づけられている。

¹⁷ 兼子仁「教育法とは何か1教育法の捉え方」神田修・兼子仁編著『ホーンブック教育法』北樹出版1995年17頁

¹⁸ 兼子仁「教育法における条理」兼子仁・永井憲一・平原春好『教育行政と教育法の理論』東京大学出版会1974年84-110頁。その典型例（不文の教育条理法を論ずる典型例）として職員会議の法的根拠と権限を挙げている。

¹⁹ 註15前掲兼子『教育法〔第2版〕』307頁

²⁰ 坂本秀夫『増補新版PTAの研究』三一書房1994年112-138頁（第1版は1988年）。

²¹ 山住正己『PTAで教育を考える』晩成書房1982年224-225頁。なお、山住は東京都立大学で学長も務めた著名な教育学者で、教科書問題や君が代・日の丸問題にも積極的に発言し、民間教育研究運動にも熱心に取り組んだ、戦後教育学を代表する一人と評価される研究者である。草野滋之「山住正己の教育学理論の形成過程（その1）」『和光大学人間学部紀要』第4号2011年47-62頁など参照。

²² 安井郁（1907-1980）は、戦時中に「大東亜国際法」を提唱した国際法学者で、東京帝大法学部教授の地位にあったが、戦後は公職追放を経て、法政大学教授となった人物である。第五福竜丸事件をきっかけに、水爆禁止署名運動杉並協議会議長、原水爆禁止日本協議会初代理事長などに就任して、妻田鶴子とともに平和・人道主義の運動を展開した。

²³ 前掲兼子仁「教育法における条理」兼子仁・永井憲一・平原春好『教育行政と教育法の理論』東京大学出版会1974年102-103頁。なお、杉本判決以降のPTAの活動を捉えた研究として、荒井文昭・西村文夫「七〇年代の教育権の主張」PTA史研究会編『日本PTA史』日本図書センター2004年173-191頁がある。

²⁴ なお、兼子仁が編著者となった、山本敏夫・兼子仁編著『新訂版教育演習6教育法制』学文社1976年（第1版は1971年）295-296頁には、「PTAの法的性格を論ぜよ」という項がある（三井為友執筆）。三井はここで、「PTAは、父母と教師とを主たる構成員とする任意団体」であり、「加入脱退の自由な、自発的、自主的な、私的市民団体というべきもの」としている。

²⁵ 教育慣習法は、「教育の世界において人々の間で通常なされてきたことをいわば「合法」とするもの」であるが、それはあくまでも公序良俗に反しない範囲で行われるものである（法の適用に関する通則法第3条）。よって、PTAに自動加入・強制加入させることが、仮に公序良俗に反することだと判断されれば、PTAを教育慣習法上の存在と位置付けること自体できなくなる。筆者は、「結社しない自由」がある保護者たちに自動加入させる慣習法は、そもそも慣習法として成立し得ないと考えている。

²⁶ 室俊司「PTA団体論」日本社会教育学会年報編集委員会編『日本PTAの理論—日本の社会教育 第12集—』東洋館出版1969年50-63頁。室は、「公教育としての国民教育（主要には義務教育段階の小・中学校教育）にたいする国民（民衆）統制の問題、（中略）公教育の維持という意味での国民教育にたいする国家統制にたいして、国民（民衆）の側からの教育権の保障要求がいかにダイナミックスをもつべきか」を問題は、「PTAの自動加入制（いわゆる網羅組織）か、任意加入制（いわゆる有志組織）かを問う以前の問題」だと説明している。

²⁷ 『石川のPTA』石川県PTA連絡協議会発行1958年8-12頁

²⁸ これについては、2016年7月25日に、The 31st International Congress of Psychologyにおいて筆者が行った報告 *The historical consideration about mandatory participation in PTA in Japan* の中で扱っている。

²⁹ 石川県PTA連合会『PTA研究集録第3集（昭和39年度）PTA活動の動向と実際』1965年39-57頁

³⁰ 石川県PTA連合会『PTA研究集録第4集（昭和40年度）PTAの近代化』1966年21頁

³¹ 石川県教育委員会『石川県 PTA 経費調査報告－抽出校による実態と分析－』1968 年 4 頁

³² 石川県教育委員会『昭和 44 年度文部省委嘱事業報告書 石川県の PTA 実態調査と分析』1969 年 8-9 頁

³³ 石川県 PTA 連合会『PTA 近代化の構想と活動』1972 年 1-6 頁